

0005348-34.2022.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... os maus antecedentes do réu (fls. 189/190 - tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; homicídio doloso tentado e lesão corporal grave; roubo majorado), fixo pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 190/191 - lesão corporal dolosa; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

0005348-34.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005348-34.2022.8.26.0032

Réu:

Edilson Jeso da Silva

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

EDILSON JESO DA SILVA foi denunciado pelo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo consta a denúncia, no dia 1º de julho de 2022, por volta de 11h30, na residência situada na Rua Sargento PM Everton Costa Zonzini nº 22, no Residencial Luana, nesta cidade, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu para si três lixeiras, utensílios de cozinha diversos (inclusive uma cafeteira), uma máscara de fantasia, um cabo de som, três lâmpadas, uma extensão elétrica, uma caixa de som da marca JBL, um garrafão térmico, uma esmerilhadeira, uma furadeira, um maçarico, três chaves de fenda, duas tesouras, dois jogos de ponteiras, uma chave estrela e um aplicador de silicone, pertencentes à vítima Andrew Bonde Fernandes Pereira.

A inicial acusatória narra, ainda, que:

"Predisposto à prática de crime de furto, em 1º de julho de 2022, por volta de 11h30, o indiciado Edilson Jeso da Silva dirigiu-se à residência situada na Rua Sargento PM Everton Costa Zonzini nº 22, no Residencial Luana, nesta cidade, pertencente à vítima Andrew Bonde Fernandes Pereira. Ao chegar ao mencionado endereço, o indiciado obteve acesso às dependências internas do mencionado imóvel mediante arrombamento de uma janela.

Em seguida, o indiciado subtraiu para si três lixeiras, utensílios de cozinha diversos (inclusive uma cafeteira), uma máscara de fantasia, um cabo de som, três lâmpadas, uma extensão elétrica, uma caixa de som da marca JBL, um garrafão

térmico, uma esmerilhadeira, uma furadeira, um maçarico, três chaves de fenda, duas tesouras, dois jogos de ponteiras, uma chave estrela e um aplicador de silicone. Logo depois, o indiciado se evadiu dali, levando consigo o produto do crime de furto.

Os policiais militares Renan Gustavo Corazza e Cléber Cesar Roque Pedruci tomaram conhecimento da prática de um furto (na residência situada na Rua Sargento PM Everton Costa Zonzini nº 22, no Residencial Luana, nesta cidade). Os referidos policiais ficaram sabendo que o autor usava camisa amarela, tinha tatuagem no pescoço e dirigia o veículo VW modelo Polo, cor preta, placa DHX 9504. Os referidos policiais ficaram sabendo ainda que o autor do furto desceu do referido veículo, arrombou a janela da residência, subtraiu diversos objetos e evadiu-se do local, tomando o rumo da rodovia.

Os referidos policiais militares, durante patrulhamento no Bairro Águas Claras, avistaram o veículo VW modelo Polo, cor preta, placa DHX 9504 estacionado na garagem de uma residência, situada na Rua José Mauricio de Souza nº 1216. O indiciado saiu de tal residência, avistou os policiais, empreendeu fuga, tentou pular o muro dos fundos, mas acabou detido.

Feita busca no mencionado veículo, os objetos subtraídos foram encontrados dentro do porta-malas. Os policiais militares apreenderam um telefone celular em poder do indiciado e uma motocicleta que estava estacionado defronte a residência."

O réu foi preso em flagrante e a decisão de fls. 43/45, proferida em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Recebida a denúncia (fls. 69), o réu foi citado (fls. 117) e apresentou resposta à acusação (fls. 123/124).

Na audiência foram colhidas as declarações da vítima, depoimentos de duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 175/178).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial aberto (fls. 201/213).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de furto qualificado ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de entrega de objetos (fls. 22/23), auto de avaliação (fls. 158/159), laudo pericial feito no local do crime (fls. 160/164), bem como pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o réu Edilson Jeso da Silva negou a prática do crime de furto. Afirmou que na data dos fatos esteve no bairro Atlântico, pois queria que seu celular fosse consertado por um rapaz que conheceu por meio de aplicativo denominado "Pelé Celulares". Disse que voltava com a sua motocicleta pela rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, pois pretendia retornar ao bairro Vila Mendonça, já que mora na rua Almirante Barroso, nº 327, há cerca de um mês, desde que obteve o livramento condicional. Informou que foi abordado naquela rodovia por policiais militares na altura do bairro Águas Claras, que estes desferiram chutes em sua motocicleta BMW 650, a qual havia adquirido há alguns dias mediante financiamento. Em seguida, relatou que foi levado pelos policiais até uma casa situada no bairro Águas Claras, a qual os policiais forçaram a abertura do portão. Disse que na garagem da referida casa havia um veículo de cor preta. Disse que uma mulher desconhecida saiu de tal casa e, em seguida, foi colocada em uma viatura policial, bem como o interrogando. Relatou que foi levado até o plantão policial. Disse que sua motocicleta BMW 650 e seu telefone celular foram apreendidos, contudo, menciona que o veículo de cor preta não foi apreendido e que a referida mulher não foi presa. Informou que foi incriminado pelos policiais militares, que disseram que o interrogando era o autor de um furto. Não conhecia a referida mulher, não ouviu a

sua fala com os policiais militares, já que foram separados. Afirmou que trabalha em um depósito de bebidas pertencente ao seu irmão há um mês, desde que foi colocado em liberdade condicional. Disse que na data do ocorrido vestia camiseta amarela.

A negativa do réu restou isolada das demais provas produzidas nos autos.

A vítima Andrew Bonde Fernandes, ouvido em juízo, relatou que na data do fato sua residência foi furtada, que um familiar percebeu a prática do furto e informou ao declarante. Disse que ao chegar no local, percebeu que a janela de seu quarto foi arrombada e que seus pertences estavam revirados. Informou que foram furtados máquinas e utensílios de cozinha e outros objetos. Disse que recuperou parte dos objetos subtraídos, que foram localizados pelos policiais militares dentro do carro que estava em posse do acusado. Informou que não recuperou uma cafeteira e um ventilador. Relatou que o acusado chegou a oferecer os objetos subtraídos no bairro São José. Disse que durante a prática do furto, um familiar seu viu o réu carregando o carro de cor preta com os objetos subtraídos e acionou os policiais. A testemunha Cleber César Roque Preduci, policial militar, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que na data do fato o Copom irradiou ocorrência de furto mediante arrombamento de uma janela, que envolvia o veículo Polo/VW de cor preta, placa DHX-9504, utilizado na prática do crime. O Copom também irradiou que o autor do furto teria sido um indivíduo que vestia camiseta amarela e tinha tatuagem no pescoço. Relatou que passaram a realizar diligências e que, no bairro Águas Claras, avistaram o referido veículo em um imóvel. Ao notar a viatura policial, o réu correu para o fundo de tal imóvel e acabou detido. Feita a busca no referido veículo, no porta-malas, foram localizadas ferramentas, produtos do furto. Disse que a cafeteira da vítima não foi encontrada. Na referida casa situada no bairro Águas Claras, além do réu, também estavam sua ex-esposa e duas crianças. Disse que o réu admitiu a prática do furto. O réu já era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes de furto e roubo. Na ocasião, foi apreendida uma motocicleta BMW 650, que teria sido dada ao réu como pagamento pelo homicídio da vítima Fernando Idelfonso. Disse, ainda, que na rua Bolívia foi feita a apreensão de uma arma de fogo de calibre 380 relacionada ao homicídio.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Renan Gustavo Corazza, que confirmou os fatos narrados pelo seu colega de farda.

Desse modo, verifica-se que o réu foi visto saindo da residência da vítima, colocando no carro Polo/VW de cor preta, placa DHX-9504, os pertences subtraídos. A polícia foi acionada e policiais militares localizaram o referido veículo em um imóvel, onde estava o réu, que tinha as mesmas características descritas na denúncia. Objetos subtraídos da vítima foram encontrados no porta-malas do referido veículo, veículo que estava na posse do réu.

O próprio réu, informalmente, confessou a autoria do crime.

A perícia feita no local do crime atesta que houve rompimento de obstáculo (arrombamento de janela), caracterizando a respectiva qualificadora (fls. 160/164). Portanto, as provas colhidas nos autos demonstram que o réu praticou o crime de furto qualificado (rompimento de obstáculo).

Registre-se que o réu é reincidente específico na prática de furto qualificado (certidão de fls. 190).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes do réu (fls. 189/190 – tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; homicídio doloso tentado e lesão corporal grave; roubo majorado), fixo pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 190/191 – lesão corporal dolosa; furto qualificado tentado; cárcere privado e destruição de cadáver), de modo que aumento a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não ocorrem causas de aumento ou causas de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena fica estabelecido o fechado, haja vista a reincidência específica do réu e os maus antecedentes (art.33, § 3º, CP). Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu EDILSON JESODA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (no valor unitário mínimo legal).

O réu está preso preventivamente e assim deve permanecer, haja vista a presente sentença condenatória, no regime inicial fechado, bem como por ser reincidente. Expeça-se ofício de recomendação.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

Tendo em vista o pedido formulado pela Defesa e a concordância do Ministério Público, fica autorizada a restituição da moto apreendida nestes autos.

P.R.I.C.

Araçatuba, 31 de outubro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA